



El TORDO debe su nombre a su estado aturdido (borracho) por gustar del elixir de la uva. Como buen pájaro americano autóctono, también es cantor y migrante.

Alza vuelo en pequeños grupos o individualmente para recorrer el continente de norte a sur. En el lugar donde hace posada, sabe gustar de los alimentos locales: insectos, artrópodos, semillas, etc. Pero su alimento favorito es la uva.

Anuncia su presencia con su canto aflautado, repetitivo y gorgojeante; trina sus penas y alegrías y sabe acoplarse a otros tonos y melodías de la naturaleza. Cuenta una leyenda antigua que su canto era portador de anuncios: lluvia y buenas noticias, bendiciones y providencia, anhelo y esperanza.

Cuántas historias de los migrantes forzados son comprendidas en el vuelo y canto del Tordo migrante.

PRESENTACIÓN

Luis Alberto Cantoral Benavides, de nacionalidad peruana, es Master en Género, Sociedad y Políticas Públicas. Cuenta con amplios conocimientos en temas de género, migración y refugio, desde el área legal y social.

Realizó una investigación titulada la “Violencia doméstica contra mujeres indígenas inmigrantes bolivianas residentes en la ciudad de São Paulo y la aplicación de la **ley María de la Peña**”.

Luis, desde su amplio conocimiento e investigación, presenta el siguiente artículo que revela una cruda realidad de las mujeres indígenas bolivianas que migraron a São Paulo, Brasil, en busca de mejorar la calidad de vida que tenían en su país de origen.

El Canto del Tordo como un espacio de reflexión permanente, nos invita en este número a tener presente esa realidad que muchas veces es ignorada por la sociedad civil y abandonada por las autoridades encargadas de velar por el bienestar de la población vulnerable.

INVISIBLES EN EL SISTEMA: MUJERES INDÍGENAS BOLIVIANAS MIGRANTES Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN SÃO PAULO

Luis Alberto Cantoral Benavides

En los márgenes de una de las mayores metrópolis de América Latina, decenas de mujeres indígenas bolivianas viven una doble invisibilidad: la de ser migrantes en situación de vulnerabilidad y la de ser víctimas de violencia doméstica en un sistema que les niega respuestas. La ciudad de São Paulo, Brasil, símbolo del desarrollo urbano, es también escenario de una violencia silenciosa que castiga a quienes llegaron huyendo precisamente de la violencia.

La investigación pone el foco en esta realidad cruda pero común. Muchas de las mujeres entrevistadas migraron a Brasil buscando una vida mejor, pero se encontraron con un contexto que, lejos de aliviar su situación, agravó su vulnerabilidad. Algunas llegaron con sus agresores, otras huyeron de ellos, unas fueron presionadas a reencontrarse con parejas que ya habían migrado y otras tantas simplemente aspiraban a independencia. Lo que todas comparten es una experiencia marcada por la violencia, el aislamiento, y una institucionalidad que no las reconoce.

Las mujeres relataron formas extremas de violencia física, como golpes, amenazas, intentos de aborto

forzado mediante agresiones en el vientre durante el embarazo. También describieron violencias más sutiles pero igualmente destructivas: el control económico, la manipulación emocional, y una sexualidad impuesta como obligación marital. A pesar de jornadas extenuantes en talleres textiles, sus ingresos eran administrados por los agresores, quienes decidían incluso si había dinero para alimentar a sus hijos.



Paso fronterizo entre Bolivia y Brasil. Foto: Publicada por Misiones Online 10/4/2021

La dependencia económica se agrava por la irregularidad migratoria. Mientras los hombres priorizan la regularización de sus propios documentos, las mujeres permanecen indocumentadas, atrapadas en una legalidad que las excluye. Esta situación refuerza un círculo vicioso: sin documentos, sin recursos, sin redes de apoyo, denunciar es una acción riesgosa que muchas veces desemboca en represalias, humillaciones o incluso el abandono de sus propias familias.

El acceso a la justicia, teóricamente garantizado por la Ley María de la Peña, se convierte en un laberinto kafkiano. En teoría, la ley ofrece protección integral a las víctimas de violencia doméstica; en la práctica, para estas mujeres, representa un horizonte lejano. De las 9 comisarías especializadas en toda São Paulo, solo 2 estaban abiertas 24/7. La cultura institucional policial aún está impregnada de machismo y xenofobia: comentarios como “regrese a su país” o “arregle el problema en casa” son frecuentes. Las denuncias muchas veces son rechazadas si no hay “flagrancia”, si la víctima no presenta marcas visibles o si no puede mostrar documentos migratorios, aunque estos no son requisito legal.

Una vez registrada la denuncia, el recorrido continúa por el Instituto Médico Legal, la Defensoría Pública



Defensoría Pública en Sao Pablo. Foto: Publicada por Folha de S.Paulo 21/11/2023

y los juzgados especializados, cada uno operando como islas desconectadas. El tiempo que toma atravesar este proceso —sumado a la falta de información, el idioma, la necesidad de trabajar y cuidar a los hijos— hace que muchas mujeres abandonen sus casos. Incluso en los albergues



Comunidad boliviana en Sao Pablo. Foto: Publicada por Folha de S.Paulo 25/6/2020

estatales, la ausencia de criterios interculturales hace que muchas mujeres indígenas no se sientan seguras ni comprendidas.

El panorama judicial también es desalentador. Apenas el 5% de los casos de violencia doméstica reportados de forma general llegan a una resolución judicial. Muchos agresores evaden la justicia cambiando de domicilio o regresando a Bolivia. Además, los juzgados especializados, ocho en toda la ciudad, no

integran las áreas penal y civil como establece la ley, dificultando la obtención de medidas como pensiones alimenticias o custodias. Las mujeres que denuncian son estigmatizadas por sus propias comunidades, muchas veces tratadas como responsables por haber “roto” la familia, mientras los agresores se presentan como víctimas ante la sociedad.

No hay datos oficiales sobre la violencia específica que sufren las mujeres migrantes indígenas. La ausencia de estadísticas impide diseñar políticas públicas efectivas. Esto es, en sí mismo, una forma de violencia estructural: lo que no se mide, no existe. La Relatoría de la ONU ha insistido en la necesidad de enfoques diferenciales para abordar la violencia de género, especialmente en contextos de migración y pertenencia étnica, pero el Estado brasileño aún no ha traducido estas recomendaciones en acciones concretas.

En este entramado de violencias, el cuerpo y la vida de las mujeres se convierten en campo de batalla. La normalización de roles patriarcales y jerárquicos dentro de algunas comunidades indígenas se traslada y refuerza en el espacio migrante, donde las mujeres deben enfrentar simultáneamente el machismo doméstico y el racismo institucional. La “obligación conyugal”, el control del dinero, la desinformación sobre derechos, la amenaza constante de perder a los hijos, o el miedo a ser deportadas, funcionan como mecanismos cotidianos de sujeción.

La tesis de Cantoral Benavides no solo expone estas violencias, sino que señala la urgente necesidad de transformaciones estructurales. No basta con tener leyes avanzadas si el aparato institucional no está preparado para garantizar su implementación efectiva. Es imprescindible que existan comisarías abiertas las 24 horas, con equipos capacitados en género, derechos humanos y migración, que actúen sin prejuicios ni discriminación. Se requieren traductores, redes de apoyo interculturales, acceso a la justicia sin importar el estatus migratorio, y campañas de información dirigidas específicamente a mujeres migrantes.

Asimismo, es vital que las instituciones trabajen de manera articulada. No puede haber justicia si la policía, el Instituto Médico Legal, la Defensoría y los juzgados actúan como compartimentos estancos. También es urgente garantizar la protección de las denunciantes mediante medidas

inmediatas, y crear políticas públicas con perspectiva interseccional que consideren la etnicidad, la migración, el idioma y la clase social como variables claves.

La violencia contra las mujeres no es un fenómeno homogéneo. Su impacto varía según el contexto, y en el caso de las mujeres indígenas migrantes, se entrecruzan múltiples formas de opresión. Son mujeres invisibilizadas por un sistema que no las reconoce como sujetas de derecho. Luchan todos los días no solo por sobrevivir, sino por existir ante instituciones que les niegan incluso el derecho a ser escuchadas.



Comunidad boliviana en Sao Pablo. Foto: Publicada por BBC News Mundo 13/9/2019

A pesar de este panorama, muchas mujeres encuentran formas de resistencia. Algunas logran salir del ciclo de violencia gracias a redes comunitarias, ONGs, o personas aliadas que intervienen en momentos clave. Pero estos logros, aunque valiosos, no deben esconder el fracaso del Estado en cumplir su

responsabilidad. No se puede seguir delegando en la buena voluntad de terceros lo que debería ser política pública.

En palabras de una de las entrevistadas por Cantoral Benavides: “Huí de Bolivia por miedo a morir a manos de mi esposo. Pero aquí, en São Paulo, siento que muero todos los días, un poco, por dentro. Porque nadie ve lo que pasa”. Esa es la tragedia de la invisibilidad: una violencia que mata, lentamente, sin dejar huellas visibles, pero que deja cicatrices profundas en cuerpos, mentes y comunidades enteras.

Romper este ciclo exige voluntad política, recursos, y una mirada verdaderamente comprometida con los derechos humanos. Mientras tanto, las mujeres indígenas bolivianas migrantes seguirán luchando desde la periferia, no solo por justicia, sino por reconocimiento.

Luis Alberto Cantoral Benavides es master en Género, Sociedad y Políticas Públicas. Es abogado y brinda asesorías en temas de migración en Bolivia, Brasil y Perú.

Si desea reproducir, cite:

Autora. Título del artículo. El Canto del Tordo. N° 1. Fundación Servicio Jesuita a Migrantes. El Alto - Bolivia. 2025.

Los escritos que se encuentran en este documento son de responsabilidad de las y los autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la institución.



El Canto del Tordo N°1 - Año 2025
Oficina de Comunicación SJM Bolivia
comunicacion.sjmbolivia@gmail.com

Encuentras nuestras publicaciones en

Página web: www.sjmbolivia.org

Facebook: @sjmbolivia • Instagram: sjm_bolivia • TikTok: Servicio Jesuita a Migrantes

Con el apoyo de

